TEMPLATE - CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

Fecha: 01/01/2025

PARTES:

(1) **[Proveedor S.A.]**, con domicilio en [Calle Ficticia 123, Madrid, España], en adelante "EL PROVEEDOR".

(2) **[Distribuidor S.L.]**, con domicilio en [Avenida Ejemplo 456, Barcelona, España], en adelante "EL DISTRIBUIDOR".

ANTECEDENTES:

EL PROVEEDOR desea nombrar a EL DISTRIBUIDOR como su distribuidor **no exclusivo** para la promoción y venta de los productos especificados en el **Anexo 1** dentro del territorio definido en el **Anexo 2**.

CLÁUSULAS:

1. DEFINICIONES

1.1. "Productos": Los especificados en el **Anexo 1**. 1.2. "Territorio": La región definida en el **Anexo 2**. 1.3. "Plazo Inicial": **2 años** a partir de la firma del contrato. 1.4. "Condiciones de exclusividad": EL DISTRIBUIDOR tiene derecho **exclusivo** de comercialización en el Territorio, salvo que EL DISTRIBUIDOR no alcance un mínimo de ventas anuales de **500.000 euros**, en cuyo caso EL PROVEEDOR se reserva el derecho de comercializar directamente o designar otro distribuidor en la región. 1.5. "Condiciones de renovación": Este contrato se renovará automáticamente por períodos adicionales de **1 año**, salvo que alguna de las partes notifique por escrito su intención de no renovarlo con **6 meses** de antelación a la fecha de vencimiento.

2. NOMBRAMIENTO Y ALCANCE

2.1. EL PROVEEDOR nombra a EL DISTRIBUIDOR como su distribuidor **exclusivo** dentro del **Territorio**. 2.2. EL DISTRIBUIDOR no podrá vender los Productos fuera del Territorio sin autorización previa y por escrito de EL PROVEEDOR. 2.3. EL PROVEEDOR se reserva el derecho de vender directamente los productos en el territorio si EL DISTRIBUIDOR incumple los objetivos de ventas establecidos en el **Anexo 5**. 2.4. EL DISTRIBUIDOR deberá cumplir con las metas de ventas anuales establecidas en el **Anexo 5**, con un mínimo de **500 unidades vendidas por trimestre**.

3. OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR

3.1. Promocionar y vender los Productos dentro del Territorio de manera diligente y profesional. 3.2. Mantener niveles de inventario **equivalentes a 3 meses de ventas proyectadas**, garantizando la disponibilidad de los productos. 3.3. No realizar promesas o garantías no autorizadas por EL PROVEEDOR. 3.4. Presentar informes de ventas trimestrales con datos detallados sobre el desempeño del producto en el mercado. 3.5.

Asegurar que todo el material publicitario utilizado haya sido aprobado previamente por EL PROVEEDOR.

4. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

4.1. Suministrar los Productos según los términos acordados y en los plazos establecidos en el **Anexo 6**. 4.2. Brindar apoyo técnico y comercial razonable, incluyendo formación a los empleados de EL DISTRIBUIDOR. 4.3. Garantizar que los Productos cumplen con las normativas aplicables en el Territorio. 4.4. Proporcionar material promocional, fichas técnicas y soporte de ventas.

5. PRECIOS Y PAGO

5.1. Los precios de los Productos se establecen en el **Anexo 3**. 5.2. Los pagos se realizarán en **euros (EUR)** dentro de los **45 días** posteriores a la emisión de la factura. 5.3. Se establecerán incentivos y descuentos por volumen de ventas según las condiciones del **Anexo 7**. 5.4. EL DISTRIBUIDOR no podrá retener pagos por conceptos de compensación sin acuerdo previo.

6. PUBLICIDAD Y USO DE MARCAS

6.1. EL DISTRIBUIDOR podrá usar las marcas del PROVEEDOR según los términos del **Anexo 4**. 6.2. Cualquier material publicitario requerirá aprobación previa por escrito. 6.3. EL DISTRIBUIDOR se compromete a no alterar ni modificar la imagen corporativa de EL PROVEEDOR en ningún material publicitario.

7. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS

7.1. EL PROVEEDOR garantiza que los Productos cumplen con las especificaciones técnicas y estándares de calidad indicados en el **Anexo 8**. 7.2. EL DISTRIBUIDOR asume responsabilidad por reclamaciones derivadas de su comercialización incorrecta. 7.3. EL PROVEEDOR asumirá la responsabilidad por defectos de fabricación, cubriendo los costos de reposición conforme al **Anexo 9**.

8. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

8.1. Este contrato tendrá una vigencia de **2 años** a partir de la fecha de firma. 8.2. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato con un preaviso de **6 meses**. 8.3. EL PROVEEDOR podrá rescindir el contrato si EL DISTRIBUIDOR no cumple con los objetivos de ventas mínimos establecidos en el **Anexo 5**. 8.4. Se podrá resolver de inmediato en caso de incumplimiento grave, insolvencia o fraude de cualquiera de las partes.

9. CONFIDENCIALIDAD

9.1. Ambas partes acuerdan mantener la confidencialidad de la información sensible. 9.2. Esta obligación permanecerá vigente **5 años** después de la terminación del contrato. 9.3. EL DISTRIBUIDOR no podrá compartir información técnica ni comercial con terceros sin autorización expresa del PROVEEDOR.

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

10.1. Este contrato se regirá por las leyes de **España**. 10.2. Cualquier disputa será sometida a los tribunales de **Madrid, España**. 10.3. En caso de discrepancias sobre interpretación, se intentará una mediación antes de recurrir a litigios judiciales.

FIRMAS:

Por EL PROVEEDOR:

Nombre: [Nombre del representante]
Cargo: [Cargo del representante]
Fecha: 01/01/2025

Por EL DISTRIBUIDOR:

Nombre: [Nombre del representante]
Cargo: [Cargo del representante]
Fecha: 01/01/2025

ANEXOS:

- **Anexo 1**: Listado de Productos.
- **Anexo 2**: Territorio de aplicación.
- **Anexo 3**: Precios y condiciones de pago.
- **Anexo 4**: Uso de marcas comerciales.
- **Anexo 5**: Metas de ventas y penalizaciones por incumplimiento.
- **Anexo 6**: Condiciones de entrega y logística.
- **Anexo 7**: Descuentos por volumen de ventas.
- **Anexo 8**: Especificaciones técnicas y calidad de productos.
- **Anexo 9**: Responsabilidad por defectos y procedimientos de reclamac